

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2127/2530

นายบุญเริ่ม เนียมชานา
บริษัทเวียนนี่ ลาโวรี้ เอสพีเอ

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 46 (1), มาตรา ข้อ 46(2), มาตรา ข้อ 47 (3)

การที่โจทก์แอบไปพักผ่อนหลับนอนในเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่เพียงสอง
ชั่วโมงเศษ อันเป็นการกระทำผิดต่อสภาพการจ้าง แต่จำเลยไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือไม่ หรือมีโทษสถานใด จึง
ถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของ
จำเลยเป็นกรณีที่ร้ายแรง การกระทำของโจทก์ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
หรือเป็นการจงใจทำให้จำเลยต้องได้รับความเสียหาย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มี
ความผิดและไม่จ่ายค่าชดเชย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจาก โจทก์
กับพวกได้จงใจละทิ้งงานหลบไปพักผ่อนหลับนอนในเวลาปฏิบัติหน้าที่เอาเปรียบ
ลูกจ้างอื่นและเอาเปรียบจำเลย เป็นการกระทำที่มีเจตนารับค่าจ้างโดยไม่ปฏิบัติงาน

อันเป็นการทุจริต ทำให้งานของจำเลยล่าช้า และอาจถูกผู้ว่าจ้างปรับตามสัญญาทำให้จำเลยต้องเสียหายอย่างมาก และเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางสอบผู้รับมอบอำนาจจำเลยแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงดลสืบพยานทั้งสองฝ่ายและพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...การที่โจทก์แอบไปพักผ่อนหลับนอนในเวลาปฏิบัติงาน อันเป็นการกระทำผิดต่อสภาพการจ้างแต่จำเลยไม่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือไม่ หรือมีโทษสถานใด จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีที่ร้ายแรง ซึ่งจำเลยจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) และการที่โจทก์แอบไปพักผ่อนหลับนอนในเวลาปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพียงสองชั่วโมงเศษเป็นเรื่องที่โจทก์หลีกเลี่ยงการทำงานไปบ้าง แม้จะเป็นผลให้จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างโดยไม่ได้รับประโยชน์จากการทำงานเป็นการตอบแทน ก็ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือเป็นการจงใจทำให้จำเลยต้องได้รับความเสียหาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46(1)(2) จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ